

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest – ICO, établissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par Monsieur Mario CAMPONE, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Pour l'organisation syndicale **CGT-FO** représentée par Monsieur David DI PERI agissant en qualité de délégué syndical central
- Pour l'organisation syndicale **Sud Santé-Sociaux** représentée par Monsieur Julien ROSAN agissant en qualité de délégué syndical central
- Pour l'organisation syndicale **CFE-CGC** représentée par Monsieur Maxime BREMAUD agissant en qualité de délégué syndical central

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à sécuriser le maintien et le développement des compétences des professionnels paramédicaux travaillant de nuit à l'ICO en précisant les modalités d'organisation et de décompte des temps de formation qui se déroulent de jours.

ARTICLE 1 – Stage de jour

Afin d'appréhender certains activités internes et actualiser ses acquis professionnels, les aides-soignantes et les infirmières pourront effectuer une période de travail de jour tous les 3 ans.

Cette période de jour ne sera pas utilisée pour suppléer du personnel de jour et, de même, le personnel de nuit qui effectue un travail de jour sera remplacé sur son poste.

La durée de cette période de jour est d'au minimum :

- 2 semaines (2 fois 5 jours, soit 38h 15 minutes de durée hebdomadaire) pour les infirmières, avec la possibilité de fractionner cette durée en plusieurs fois jusqu'à la journée à la demande du salarié ou de l'encadrement.
- 1 semaine (5 jours avec une durée hebdomadaire totale de 38heures et 15 minutes) pour les aides-soignantes

Les dates de formations seront programmées au moins 3 mois en avance et communiquées à la salariée.

Si, pour des raisons familiales ou pour des raisons d'intérêt professionnel, la salariée ne peut pas l'effectuer dans la période proposée, la période de formation sera reportée à une date ultérieure, en accord avec l'encadrement, dans l'année qui suit.

Le programme sera élaboré avec le cadre de santé. Les horaires de travail seront posés par le cadre de santé également.

Le temps de remplacement des personnels de nuit ne sera pas imputé sur le plan de développement des compétences.

Pendant cette période de jour, la salariée percevra bien la prime de nuit.

Le nombre d'heures effectuées durant la période de jour seront converties en nuits :

- Pour les IDE, les 2 semaines correspondent à 8 nuits
- Pour les AS, cela représente 4 nuits

ARTICLE 2 – Formation professionnelle

L'objectif est d'assurer au personnel de nuit (AS et IDE) un accès à la formation dans des conditions identiques à celles proposées au personnel de jour.



Pour les formations inscrites au plan prévisionnel de développement des compétences, le 1^{er} jour de formation sera assimilé au temps de travail réalisé la nuit (soit 10h 10 minutes pour Angers, ou 11 pour St Herblain au jour de la signature du présent accord).

Les jours de formation suivants seront comptabilisés à hauteur d'une heure de moins que l'horaire de nuit théorique (soit 9 heures 10 minutes pour le site d'Angers et 10h pour le site de St Herblain à la date de signature du présent accord).

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

3.1. Entrée en vigueur et durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1^{er} août 2026.

3.2. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans les 3 mois à partir de la réception de la lettre de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l'accord initial.

Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier (modifications relatives à la fiscalité ou aux charges sociales, modification des seuils légaux, modification des règles de calcul...).

3.3. Dénonciation

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.

Article 4 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 6 mai au 19 mai 2026 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

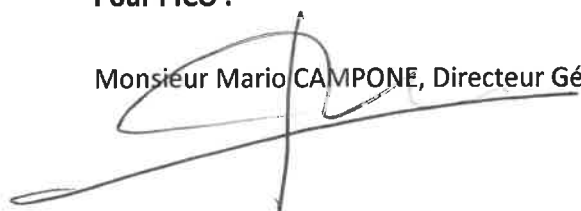
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/);
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 5 exemplaires, le 19 mai 2026

Pour l'ICO :

Monsieur Mario CAMPONE, Directeur Général



Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale **CGT-FO**

Monsieur David DI PERI



Organisation syndicale **Sud Santé-Sociaux**

Monsieur Julien ROSAN



Organisation syndicale **CFE-CGC**

Monsieur Maxime BREMAUD



Accord nuit

